



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES (COE)

MORRINHOS - GO

2024



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

LEI COMPLEMENTAR N º 120, DE 29 DE MAIO DE 2024.

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, que nesta data
foi publicado este (a)

Lei Complementar
Com afixação no placard do Município
Morrinhos, 03 de 06 de 24

Jane Aparecida *[assinatura]* de Lima
Responsável pelo Placard

Institui o novo Código de Obras e Edificações do
Município de Morrinhos/GO.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, observando os princípios e as normas da legislação vigente, em especial o art. 30, VIII da Constituição Federal de 1988 c/c o inciso II do parágrafo único do art. 41 da Lei Orgânica do Município, Plano Diretor de Morrinhos (Lei nº 901, de 5 de abril de 1990) c/c o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) c/c o Código Civil Brasileiro, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Código disciplina as regras gerais e específicas em todo Município de Morrinhos a serem obedecidas no projeto, construção, uso e manutenção de edificações, sem prejuízo do disposto nas legislações estadual e federal pertinentes, que estabelece normas para disciplinar a elaboração de projetos e execução de obras e instalações, em seus aspectos técnicos, estruturais e funcionais em todo seu território.

§ 1º Qualquer construção, reconstrução e/ou acréscimo dentro do município, somente poderão ser executados após aprovação do projeto e concessão de licença de construção, pela Prefeitura Municipal de Morrinhos, sob responsabilidade de profissional habilitado.

§ 2º Entende-se por projeto arquitetônico o projeto de arquitetura elaborado na forma do art. 20 desta Lei.

§ 3º Entende-se por edificação a realização de uma obra destinada a receber qualquer atividade humana, materiais, equipamentos ou instalações diferenciadas.

§ 4º As obras de construção, modificação, ampliação, reforma e regularização deverão ser acompanhadas por profissional legalmente habilitado, observada a lei de direitos autorais e a regulamentação do exercício profissional.

§ 5º É considerado legalmente habilitado para projetar, calcular e construir, o profissional que satisfizer às exigências da legislação federal pertinente.

§ 6º O profissional deverá, obrigatoriamente, qualificar-se e apor a sua assinatura nos projetos, desenhos, cálculos e especificações de sua autoria.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

§ 7º A qualificação a que se refere o parágrafo anterior deverá caracterizar a função do profissional como autor de projetos, construtor e executor de instalações, título profissional e número do registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR e Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT.

Art. 2º As disposições deste Código deverão ser aplicadas com observância da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Morrinhos e do Plano Diretor.

Art. 3º Todas as funções referentes à aplicação das normas e imposições deste Código serão exercidas por órgãos da Prefeitura Municipal cuja competência, para tanto, estiver definida em legislação pertinente.

Parágrafo único. O exercício das funções a que se refere este artigo não implica na responsabilidade da Prefeitura e de seus servidores pela elaboração de qualquer projeto ou cálculo de terceiros, nem pela execução de qualquer obra ou instalação, ressalvada a responsabilidade funcional por desídia, negligência, imperícia, imprudência ou dolo na atividade fiscalizatória.

Art. 4º Na elaboração de projetos e especificações e na execução de obras e instalações deverão ser observadas as normas federais pertinentes, as normas e especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e as definições adotadas neste Código.

CAPÍTULO II

SEÇÃO I

DO OBJETO E DOS OBJETIVOS

Art. 5º O presente Código tem por objeto:

- I - disciplinar os assuntos que envolvem as atividades edilícias;
- II - estabelecer direitos e responsabilidades do Município, do proprietário ou do possuidor de imóvel, do profissional habilitado e das partes atuantes nas atividades edilícias;
- III. estabelecer critérios a serem atendidos nas obras, construções de novas edificações e na preservação e manutenção de edificações existentes.

Art. 6º O objetivo básico deste Código é garantir níveis mínimos de qualidade nas edificações, traduzido através de exigências de:

- I - orientar os projetos e a execução de edificações no Município;
- II - estabelecer padrões mínimos de segurança, salubridade e conforto de todas edificações em seu território.

SEÇÃO II

RESPONSABILIDADES



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

Subseção I

Da responsabilidade do Município

Art. 7º Compete à Administração Municipal, através do órgão competente:

- I – aprovar projetos e licenciar obras em conformidade com a legislação municipal;
- II – fornecer “Carta de Habitação” ou “Habite-se.”;
- III – exigir manutenção permanente e preventiva das edificações em geral;

§ 1º A ação de aprovar projetos, de que trata o inciso I deste artigo, ficará a cargo da Assessoria de Planejamento e Coordenação – ASPLAN.

§ 2º Fica a cargo da Gerência de Posturas e Arrecadação o licenciamento de obras de que trata o inciso I deste artigo, bem como as respectivas competências definidas nos incisos II.

§ 3º Compete à Defesa Civil as competências de que trata o inciso III deste artigo.

Subseção II

Da responsabilidade do autor e executor do projeto e da edificação

Art. 8º É da responsabilidade do autor e/ou executor do projeto:

- I - adotar as medidas de segurança compatíveis com o porte da obra;
- II - elaborar os projetos e/ou executar as obras em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal e das demais normas técnicas em vigor, devendo observar o sistema de circulação existente e projetado e, especialmente, as normas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e as normas de acessibilidade;
- III- edificar de acordo com o previamente licenciado, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis.
- IV – acompanhar, junto ao Executivo Municipal, todas as fases da aprovação do projeto.
- V – obter, junto ao Executivo, a concessão do “Habite-se”.
- VI - solidariamente, com o proprietário do imóvel, as consequências diretas ou indiretas, exceto em caso fortuito ou força maior:
 - a) vias e logradouros públicos, infraestrutura urbana, imóveis vizinhos, em particular os considerados de patrimônio cultural;
 - b) o meio ambiente natural.

Parágrafo Único: Os profissionais responsáveis pelo projeto e/ou execução da obra, ao assinarem os projetos e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou RRT, respectiva, declaram conhecer e respeitar a legislação municipal, estadual e federal que rege a matéria.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

CAPÍTULO III

DAS CONDIÇÕES PARA O LICENCIAMENTO DE OBRAS

SEÇÃO I

DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 9º É considerado legalmente habilitado para projetar, calcular e construir, o profissional que satisfizer as exigências da legislação federal pertinente e as deste Código.

Art. 10. O profissional deverá, obrigatoriamente, qualificar-se e apor a sua assinatura nos projetos, desenhos, cálculos e especificações de sua autoria.

CAPÍTULO IV

DAS NORMAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I

**DA CONSTRUÇÃO, MODIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, REGULARIZAÇÃO,
DEMOLIÇÃO E REDE DE SERVIÇO**

Art. 11. Serão objetos de Licenciamento:

I - obras e/ou serviços em logradouros públicos: qualquer tipo de intervenção sobre os logradouros públicos;

II - edificação Nova: edificação a ser implantada pela primeira vez;

III - reconstrução: recomposição de uma edificação licenciada, ou parte desta, após avaria, reconstituindo a sua forma original, mediante vistoria fiscal que comprove o dano, exceto quando se tratar de restauro;

IV - modificação com Acréscimo: qualquer acréscimo de área construída em projeto ou obra regularmente licenciados, exceto quando se tratar de restauro;

V – restauro: Reconstrução, modificação com ou sem acréscimo de área de edificações de interesse histórico, artístico, cultural e de interesse local de preservação.

Art. 12. Nas obras de reforma, reconstrução, acréscimo ou regularização, nas edificações existentes, os projetos serão apresentados com indicações precisas e convencionadas, de maneira a possibilitar a identificação das partes a conservar, demolir, acrescer ou a regularizar.

Art. 13. Para os efeitos de aplicação das normas deste Código:

I - toda edificação é caracterizada pela existência de um conjunto de elementos construtivos segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados.

II - toda rede de serviço é caracterizada pelo conjunto de obras para implantação de infraestrutura.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

Art. 14. As dimensões mínimas dos lotes, nos loteamentos residenciais, serão de 5,00 (cinco) metros de frente e 125,00 (cento e vinte e cinco) m² de área, conforme a Lei Federal nº 6.766/1979.

Art. 15. A demarcação do alinhamento do imóvel com a via pública será realizada pelo órgão municipal competente e deverá ser feita a partir da análise da certidão de inteiro teor e do alinhamento oficial da via.

SEÇÃO II

**DA ANÁLISE DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO, MODIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA,
REGULARIZAÇÃO E REDE DE SERVIÇO**

Art. 16. Para efeito de análise de projeto, entende-se como:

- I – construção: edificação nova;
- II – modificação: modificação de projeto de edificação que já tenha sido expedido Alvará de Construção;
- III – ampliação: aumento da área construída de edificação cujo projeto esteja aprovado;
- IV – reforma: alteração da edificação, sem alteração da área construída originalmente aprovada, com ou sem alteração de uso;
- V – regularização: aprovação de projeto de edificação iniciada ou concluída sem alvará de construção;
- VI - redes de serviços: edificação ou manutenção de redes de transmissão de energia elétrica, de saneamento ambiental, de gás, telefonia, de drenagem e outras assemelhadas.

SEÇÃO III

**DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO, MODIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO**

Art. 17. A aprovação de projetos para construção, modificação, ampliação e regularização deverá ser solicitada, por meio digital ou através de requerimento padrão, ao órgão municipal competente, para análise e aprovação, acompanhada dos seguintes documentos:

- I – para empresas:
 - a) certidão de inteiro teor do imóvel, atualizada, ou quando não houver, qualquer documento comprobatório que demonstre a efetiva posse e/ou propriedade;
 - b) projeto arquitetônico legal;
 - c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT;
 - d) cartão CNPJ;



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

e) contrato social;

f) documentos pessoais dos administradores e procurador, quando houver;

g) comprovante de endereço;

h) declaração de não necessidade de muro de contenção/arrimo para projetos que não exijam essa demanda, devendo diversamente ser apresentado o projeto do muro de contenção/arrimo quando o mesmo for necessário para os termos do *caput*.

II – para pessoas físicas:

a) certidão de inteiro teor do imóvel, atualizada, ou quando não houver, qualquer documento comprobatório que demonstre a efetiva posse e/ou propriedade ou co-propriedade;

b) projeto arquitetônico legal;

c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RTT ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRT;

d) documentos pessoais, tais como Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH ou Identidade funcional ou de Conselhos de Classe e Cadastro Pessoa Física – CPF;

e) Procuração com poderes específicos para o ato, quando houver;
procurador, quando houver;

f) comprovante de endereço;

g) declaração de não necessidade de muro de contenção/arrimo para projetos que não exijam essa demanda, devendo diversamente ser apresentado o projeto do muro de contenção/arrimo quando o mesmo for necessário para os termos do *caput*.

Art. 18. Para efeitos deste Código, são etapas do processo e respectivos prazos:

I – Departamento de Posturas: 2 (dois) dias úteis após o pagamento respectiva da taxa, o Departamento de Posturas e Edificações promoverá a conferência de documentos e relatório de vistoria prévia;

II – Asplan: 2 (dois) dias úteis para análise técnica do projeto;

III - Departamento de Posturas: Em caso de aprovação, 2 (dois) dias úteis para emissão do alvará.

§1º Em caso de necessidade de diligências considerando a necessidade de correção do projeto, os prazos serão devolvidos a partir do inciso II deste parágrafo, contados do primeiro dia útil após a entrega dos documentos na ASPLAN, com as correções promovidas pelo requerente.

§ 2º É direito do requerente ter recibo do protocolo de entrega de documentos nos órgãos públicos municipais.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Poder Executivo

§ 3º O início da obra não poderá ser prejudicado pela inércia da Administração nos cumprimentos dos prazos, conforme parágrafo 2º.

Subseção I

Do projeto

Art. 19. A elaboração e desenho dos projetos se farão de acordo com as normas da ABNT.

Art. 20. O projeto arquitetônico, de apresentação obrigatória para qualquer tipo de edificação, compreende:

I - planta de situação do terreno na quadra, desenhado no quadro-legenda, na escala 1:500 para a perfeita localização do imóvel, devendo constar a indicação de área, distância à esquina mais próxima, larguras da via pública fronteira e do passeio e orientação conforme rosa dos ventos;

II - planta de implantação da edificação no terreno, escala 1:100 ou 1:200, cotada, com as dimensões e confrontantes, indicação de níveis e indicação dos recuos, quando devidamente justificado;

III - planta baixa cotada, escala 1:50, 1:75 ou 1:100, de cada pavimento e compartimento, discriminando sua destinação, dimensões externas e internas, áreas, espessuras de paredes, recuos, vãos, contorno do terreno e disposição dos aparelhos fixos (pias, bacias sanitárias, chuveiros, etc.);

IV - planta de cobertura, cotada, em escala 1:50, 1:75 ou 1:100, com indicação no sentido de escoamento de águas pluviais, sua inclinação e posição de calhas e condutores;

V - cortes longitudinal e transversal, cotados, escalas 1:50, 1:75 ou 1:100, em número suficiente para perfeita compreensão, com indicação de pés-direitos, peitoris, vãos, barras impermeáveis, numeração de cada pavimento, corte e aterro para implantação da edificação, dimensões externas e altura total, tipo de piso, tipo de cobertura e sua inclinação;

VI - elevações externas, escala 1:50, 1:75 ou 1:100, tipo de fecho e perfil da via pública;

VII - edificações especiais e as de grande porte deverão apresentar, a juízo da Prefeitura, memoriais específicos, detalhes de execução, detalhes de esquadrias, que indiquem os tipos de especificações necessárias, perspectivas e projeto paisagístico, quando couber.

Art. 21. Para efeito de classificação de pavimento, considera-se:

I - pavimento térreo: o pavimento sobre o perfil natural do terreno;

II - pavimento superior: todos os pavimentos imediatamente acima do pavimento térreo;

III - pavimento inferior: todo pavimento abaixo do térreo, desde que seja ventilado ou habitável, destinando-se a circulação e habitação de pessoas;



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

IV - subsolo: Pavimento situado sob o nível de acesso da edificação no terreno, podendo ser enterrado ou semienterrado em relação ao nível natural do terreno:

a) destinado exclusivamente a estacionamento de carros e respectivas dependências, tais como vestiários e instalações sanitárias;

b) constituir porão e subsolo, sem aproveitamento para qualquer atividade de permanência humana.

V- outros pavimentos, conforme determinação do projeto.

Art. 22. Os pavimentos escalonados ou com diferença de níveis serão considerados do mesmo pavimento, quando a diferença de cotas entre eles não ultrapassar a 50% do pé-direito mínimo exigido para o compartimento, imediatamente inferior e quando a área de construção de cada nível possuir no mínimo, 1/5 da área total do pavimento.

Art. 23. As escalas de que tratam os artigos anteriores são indicativas, devendo de qualquer modo ser legíveis e visíveis, seja qual for o parâmetro utilizado.

Art. 24. Todos os desenhos de projetos submetidos à aprovação deverão ser executados de conformidade com as normas aplicáveis da ABNT.

Parágrafo único: Cada folha desenhada deverá trazer o quadro-legenda, situado no canto inferior direito, padronizado pela Prefeitura, no qual estarão discriminados:

I - título do desenho;

II - número da folha;

III - identificação da edificação, sua natureza e destino;

IV – proprietário ou co-proprietário;

V - local da edificação, com nome da via pública, numeração do imóvel, nome do bairro, identificação da área (lote e quadra), além da inscrição cadastral;

VI - escalas,

VII - discriminação:

a) da área do terreno;

b) da área ocupada, separando-se a área da edificação principal da área de edificação secundária, subdividindo em área pavimento inferior, área pavimento térreo e área pavimento superiores;

c) da área total a edificar;

d) da taxa de ocupação do terreno;

e) do índice de aproveitamento do terreno;

f) outras áreas não computáveis, entendendo-se como tais as áreas de piscina, beiral com projeção até 1,00 m (um metro), caixas d'água enterradas ou construídas sobre a edificação, pergolados, floreiras, toldos, vitrines e outros similares;



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

IX - carimbo de declaração, identificação e assinaturas dos proprietários e responsáveis técnicos;

X - espaço reservado para carimbos de aprovação.

SEÇÃO IV

DA REFORMA

Art. 25. A reforma que vise alteração de uso e/ou mudança da distribuição dos compartimentos internos, deverá apresentar projetos para análise e aprovação.

§ 1º As reformas que visem alteração de uso deverão ser precedidas de Certidão de Uso do Solo, tendo em vista que a apresentação do projeto para aprovação terá que se adequar às exigências do novo uso.

§ 2º Os demais tipos de reforma, não contemplados no *caput*, para receber licenciamento deverão apresentar a ART, RRT e TRT, certidão do imóvel e documentos pessoais do interessado (RG e CPF).

Art. 26. Independe de licenciamento, por sua natureza e simplicidade, a reforma que compreenda:

- I - reparo e substituição das telhas, calhas e condutores internos da edificação;
- II - impermeabilização de terraços e piscinas;
- III - limpeza, pintura e reparos nos revestimentos internos das edificações;
- IV - limpeza, pintura e reparos nos revestimentos externos nas edificações com até dois pavimentos;
- V - de pintura e revestimento de muros em geral;
- VI - de pavimentações internas, desde que respeitados os limites de permeabilidade do solo definidos no Código de Zoneamento e Uso do Solo;
- VII - de conserto sem alteração do padrão permitido em lei;
- VIII - fechamento de sacada com elemento translúcido.
- IX – Reforma sem alteração de área.

Parágrafo único. O fechamento de sacadas de edificações em regime de condomínio deve ser observado à legislação própria.

SEÇÃO V

DA REDE DE SERVIÇO

Art. 27. A aprovação de projetos para redes de serviços deverá ser solicitada através de requerimento padrão ao órgão municipal competente, para análise e aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:



MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Poder Executivo

I - certidão de inteiro teor do imóvel, atualizada, se a obras atravessar terrenos particulares, acompanhados da autorização deste, quando for o caso;

II - projeto da implantação da rede sem rasuras ou ressalvas, com prancha de tamanho máximo "A0 - Padrão ABNT".

SEÇÃO VI

DO DELIMITADOR DE IMÓVEIS E DOS RECUOS

Art. 28. Considera-se delimitador do imóvel qualquer elemento físico que o separe dos confrontantes, podendo ou não conter elemento de proteção.

§ 1º. Os muros de divisas dos imóveis terão altura máxima de 3,50 (três metros e cinquenta centímetros).

§ 2º. Entende-se como elemento de proteção as cercas elétricas e acabamento pontiagudo (ofendículos).

§ 3º. Os elementos de proteção só poderão ser instalados no delimitador do imóvel para divisas com altura igual ou superior a 2,00 (dois) metros, observada a legislação estadual e federal vigentes.

§ 4º. Em paredes contíguas aos muros de divisas dos imóveis não serão admitidas quaisquer aberturas, bem como em paredes levantadas a menos de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) das divisas laterais, ressalvadas as construções já efetivadas até a data de publicação desta Lei.

§ 5º. O proprietário do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução, manutenção ou limpeza de sua casa, do muro divisório ou da parede contígua ao muro de divisa do imóvel, na forma do Código Civil.

Art. 29. As edificações residenciais novas, ampliações e modificações com acréscimo, deverão ser construídas com afastamento frontal de 3 metros, em todos os loteamentos aprovados antes e após a aprovação desta lei.

§ 1º Poderá haver aproximação ou sobreposição em muro no imóvel com a finalidade de cobertura para garagem ou frente comercial, desde que haja espaço livre com recuo frontal de 3 metros suficiente para construção de fossa séptica e sumidouro.

§ 2º. A aproximação ou sobreposição em muro, referida no parágrafo 1º deste artigo, não poderá transpor os limites do imóvel.

§ 3º. Em imóveis residenciais com frente comercial o recuo frontal é dispensado, impondo-se que seja caracterizada como comercial a frente do imóvel, que deverá reservar área para dispensa de água da chuva e espaço suficiente para construção de fossa séptica e sumidouro.

§ 4º. Nos logradouros em que já exista rede de esgoto em funcionamento, o espaço para construção de fossa séptica fica dispensado.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

§ 5º. O espaço para construção de fossa séptica e sumidouro, em todas as edificações residenciais e comerciais, deverá observar as seguintes medidas:

I - tanque séptico com distância horizontal mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) de construções, limites do terreno e sumidouro;

II - sumidouro com distância horizontal mínima de 50 cm (cinquenta centímetros) de construções e limites do terreno.

§ 6º. As águas pluviais provenientes das coberturas de qualquer edificação não poderão desaguar diretamente sobre os lotes vizinhos, devendo ser coletadas dentro dos limites do terreno e conduzidas até a sarjeta dos logradouros.

Art. 30. Nas edificações comerciais novas, ampliações e modificações com acréscimo, em loteamentos aprovados antes e após a aprovação desta lei, deverá ser reservado espaço suficiente para construção de fossa séptica e sumidouro.

Parágrafo único. Nos logradouros em que já exista rede de esgoto em funcionamento, o espaço para construção de fossa séptica e sumidouro fica dispensado.

SEÇÃO VII

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Art. 31. Os profissionais responsáveis pelo projeto, e pela execução da obra, deverão colocar em lugar apropriado uma placa com a indicação dos seus nomes, títulos e número de registro no Conselho de Classe, nas dimensões exigidas pelas normas legais.

Art. 32. Se no decurso da obra o responsável técnico quiser dar baixa da responsabilidade assumida por ocasião da aprovação do projeto, deverá comunicar à Prefeitura Municipal.

§ 1º Realizada a vistoria e constatada a inexistência de qualquer infração, será intimado o interessado para dentro de 30 (trinta) dias sob pena de embargo, apresentar novo responsável técnico o qual deverá satisfazer as condições deste Código e assinar também a comunicação a ser dirigida para a Prefeitura;

§ 2º A alteração da responsabilidade técnica deverá ser anotada no Alvará de Construção, sendo a nova A.R.T, CAU ou CFT juntada no processo.

SEÇÃO VIII

DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

Art. 33. É da responsabilidade do proprietário do imóvel:

I - contratar profissional legalmente habilitado;

II - responder, na falta de responsável técnico, por todas as consequências, diretas ou indiretas, advindas das modificações efetuadas nas edificações que constituam patrimônio histórico sociocultural e no meio ambiente natural na zona de influência da obra, em especial, cortes, aterros, rebaixamento do lençol freático, erosão, etc.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

III - antes de iniciar a execução da obra, efetuar o pagamento da taxa referente ao Alvará de Construção;

IV - manter o imóvel em conformidade com a legislação municipal, devendo promover consulta prévia a profissional legalmente qualificado, para qualquer alteração construtiva na edificação;

V - adotar as medidas de segurança compatíveis com o porte da obra;

VI - solidariamente com o profissional responsável pela obra bem como pelas consequências diretas ou indiretas advindas da execução da edificação que atinjam e danifiquem:

a) vias e logradouros públicos, infraestrutura urbana, imóveis vizinhos, em particular os considerados de patrimônio cultural;

b) o meio ambiente natural.

VII – utilizar a edificação conforme Manual de Uso e Manutenção e projetos fornecidos pelo executante e responsável técnico;

VIII – manter permanentemente em bom estado de conservação as áreas de uso comum das edificações e as áreas públicas sob sua responsabilidade, tais como passeio, arborização, posteamento, etc.;

IX – promover a manutenção preventiva da edificação e de seus equipamentos.

Art. 34. As obras de construção, reconstrução, ampliação, reforma ou demolição, de qualquer edificação, somente poderão ser projetadas e/ou executadas por profissionais legalmente qualificados, observada a lei de direitos autorais e a regulamentação do exercício profissional.

§ 1º Excetuam-se dessa exigência as obras que, pela sua natureza e simplicidade, dispensarem a intervenção de profissional qualificado, conforme art. 26 desta Lei.

§ 2º O Município comunicará ao órgão de fiscalização profissional competente a atuação irregular do profissional que incorra com indícios de imperícia, má-fé ou direção de obra não licenciada.

Art. 35. É facultada a substituição ou transferência da responsabilidade profissional, assumindo, o substituto, a responsabilidade também pela parte executada.

Art. 36. O Alvará é o documento emitido pela autoridade municipal competente que licencia a execução ou a ocupação de uma obra.

§ 1º Nenhuma obra será licenciada sem que preencha os requisitos determinados neste Código.

§ 2º A edificação que por sua natureza dependa da análise de órgão federal ou estadual, somente será licenciada após a aprovação do projeto no órgão respectivo.

§ 3º Desde que a obra esteja licenciada pelo órgão municipal competente, poderão ser edificados sem licenciamento:



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

I - barracões provisórios para a guarda de material utilizado na obra;

II - plantão de venda provisório, dentro dos limites do imóvel;

III - tapumes e andaimes, respeitadas as disposições legais aplicáveis.

IV - Depósito provisório de entulho devidamente identificado e, que cumpra as normas sanitárias desde que não seja em via ou área pública.

§ 4º Fica dispensada a emissão de Alvará de Construção nas edificações de obra de arte, rede de infraestrutura, logradouros e vias públicas e mobiliárias urbanas cuja elaboração do projeto e/ou sua execução for de responsabilidade de órgão da Administração Pública Municipal direta ou indireta.

Art. 37. Deferido o requerimento de que trata esta Lei e pagas às respectivas taxas, será expedido o alvará para execução das obras, no qual constarão os nomes do proprietário, do autor do projeto e do responsável técnico pela obra, a identificação do uso e endereço da edificação.

§ 1º O prazo de início de execução da obra, bem como o prazo de sua conclusão serão contados a partir da data de expedição do alvará de licença.

§ 2º Caso o projeto inicial seja alterado no decurso da obra, seja nos seus fundamentos e/ou na destinação do imóvel, será necessária a expedição de novo alvará com as adequações da modificação da edificação.

Art. 38. O particular que teve o seu projeto de edificação aprovado pela Municipalidade, tem resguardado o seu direito de manter a sua obra sem alterações em decorrência de superveniência legislativa.

§ 1º As obras já iniciadas na data de aprovação desta Lei, mas que não tiverem alvará de execução em vigência terá o prazo de 10 (dez) dias para solicitar sua expedição.

§ 2º As obras já iniciadas e as edificações concluídas na data da aprovação desta Lei, mas que não submeteram o projeto para aprovação conforme lei anterior, terão o prazo de 30 (trinta) dias para encaminhar o projeto conforme as disposições da Lei nº 106, de 21 de maio de 1973, findo os quais, mediante inércia ou omissão do interessado, passam a ser exigíveis as disposições exigidas por este Código.

§ 3º As edificações concluídas, com projeto já aprovado na data de publicação desta Lei, mas que não solicitaram a emissão do "habite-se", preservará os projetos aprovados conforme a lei revogada.

Art. 39. É vedado o licenciamento para construção de edificações e instalações que não satisfaçam as exigências deste Código e demais disposições pertinentes da legislação urbanística municipal e em terrenos que disponham de edificações não aprovadas.

SEÇÃO IX

**DO ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO, MODIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA,
REGULARIZAÇÃO E REDES DE SERVIÇOS**



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

Art. 40. Após a aprovação do projeto, será expedido alvará para início da obra.

Parágrafo único. Considera-se início da obra qualquer atividade descrita no art. 167.

SEÇÃO X

DO ALVARÁ PARA DEMOLIÇÃO

Art. 41. O interessado em realizar demolição de edificação, ou parte dela, deverá solicitar à Prefeitura, através de requerimento, que lhe seja concedida a liberação do Alvará de Demolição, onde constará:

- a) documento comprobatório de posse e/ou propriedade;
- b) área a ser demolida;
- c) nome do proprietário;
- d) localização da edificação a ser demolida;
- e) nome do profissional responsável, quando exigido, com registro no órgão de classe;

§ 1º Se a edificação ou parte a ser demolida estiver no alinhamento, ou encosta em outra edificação, será exigida a responsabilidade de profissional habilitado.

§ 2º Qualquer edificação que esteja a juízo do departamento competente da Prefeitura, ameaçada de desabamento, deverá com parecer da Defesa Civil ser demolida pelo proprietário e este se recusando a fazê-la, a Prefeitura executará a demolição cobrando do mesmo as despesas correspondentes.

§ 3º É dispensada a licença para demolição de muros.

§ 4º Poderá ser exigida a construção de tapumes e outros elementos, que de acordo com a Prefeitura Municipal sejam necessários, a fim de garantir a segurança dos vizinhos e pedestres.

SEÇÃO XI

DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS - HABITE-SE

Art. 42. HABITE-SE é o ato administrativo, expedido pela autoridade competente que autoriza o início da utilização, total ou parcial, da construção.

Parágrafo Único: O HABITE-SE parcial compreende a autorização para utilização de partes concluídas da obra em andamento.

Art. 43. Para a concessão de HABITE-SE, total ou parcial, em prédios comerciais, residenciais ou mistos, demanda-se o requerimento protocolado em formulário físico ou digital, acompanhado dos seguintes documentos:

- I - original ou cópia autenticada do alvará de construção; e
- II - original ou cópia autenticada dos projetos arquitetônicos.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

Art. 44. Juntados os documentos de que trata o artigo anterior, a Prefeitura realizará a vistoria e expedirá o respectivo Certificado de Conclusão de Obra, com a emissão do HABITE-SE.

§ 1º O Certificado de Conclusão de Obra, HABITE-SE, só será expedido quando a edificação tiver condições de habitabilidade, estando em funcionamento às instalações hidro sanitárias, elétricas e acessibilidade.

§ 2º A Prefeitura tem um prazo de até 5 (dias) úteis, para vistoriar a obra e para expedir o Certificado de Conclusão de Obra - HABITE-SE.

Art. 45. O Laudo de Vistoria Técnica parcial poderá ser concedido nos seguintes casos:

a) quando se tratar de prédio misto, comercial e residencial e puder cada um dos usos ser utilizado independentemente do outro;

b) quando se tratar de edifício de apartamentos, em que uma unidade esteja completamente concluída, e caso a unidade em questão esteja acima da quarta laje é necessário que pelo menos um elevador esteja funcionando permanentemente e possa apresentar o respectivo certificado de funcionamento, e a escada enclausurada esteja concluída e em condições de uso;

c) quando se tratar de mais de uma construção feita independentemente, mas no mesmo lote com acessos independentes;

d) quando se tratar de edificação em casas em série estando o seu acesso devidamente concluído.

Art. 46. Consideram-se obras ou serviços concluídos:

I - instalações hidrossanitárias e elétricas;

II - imóvel devidamente identificado com placa de endereço;

III - passeios públicos executados ao longo do meio-fio, na área de influência do lote ou terreno, conforme as exigências técnicas da Prefeitura, conforme artigo 87;

IV - instalação de caixa receptora de correspondência.

Art. 47. Por ocasião da vistoria, se for constatada que a edificação foi construída, ampliada, reconstruída ou reformada em desacordo com o projeto aprovado, o responsável técnico e proprietário serão notificados, de acordo com as disposições deste Código, e obrigados a regularizarem o projeto, caso as alterações possam ser aprovadas, ou fazer a demolição ou as modificações necessárias para regularizar a situação da obra.

Parágrafo único. No caso de discordância entre o projeto aprovado e a obra concluída, o proprietário deverá ser autuado de acordo com as disposições deste Código.

Art. 48. Para concessão de HABITE-SE, o órgão competente da Prefeitura lavrará o Auto de Vistoria, após a constatação do cumprimento de todas as exigências legais, regulamentares e técnicas pertinentes.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

Art. 49. Para o imóvel vistoriado não estando de acordo com o projeto aprovado será negado o HABITE-SE, até que o projeto seja feito da maneira que se encontra a construção.

§ 1º O servidor público responsável pelo Certificado de Conclusão ou HABITE-SE, ao assinar um termo de vistoria incompleto, responderá por informações falsas, sendo passível de punições definidas pela Administração, ou até mesmo suspensão de suas atividades.

Parágrafo único. Não será concedido o HABITE-SE para as edificações executadas sem alvará de construção.

SEÇÃO XII

DAS VISTORIAS

Art. 50. A Prefeitura fiscalizará as diversas obras requeridas, a fim de que as mesmas sejam executadas dentro das disposições deste Código, demais Leis pertinentes e de acordo com os projetos aprovados.

§ 1º Os técnicos e fiscais da Prefeitura terão ingresso a todas as obras mediante apresentação de prova de identidade, independentemente de qualquer outra formalidade.

§ 2º Os funcionários investidos em função fiscalizadora poderão, observadas as formalidades legais, inspecionarem bens e papéis de qualquer natureza, desde que constituam objeto da presente legislação.

CAPÍTULO V

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 51. Para efeito de fiscalização, os respectivos alvarás, o projeto aprovado, bem como as informações básicas fornecidas pela Prefeitura serão mantidos no local da obra.

Art. 52. No caso de verificação, por vistoria, de que as obras não foram executadas de acordo com o respectivo projeto aprovado, o proprietário e o responsável técnico serão notificados, aplicando-se o art. 47 e seu parágrafo único.

Art. 53. As construções clandestinas poderão ter sua situação regularizada perante o Município, desde que a edificação não contrarie a legislação municipal, devendo ser submetida à vistoria.

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS

Art. 54. A execução de quaisquer das atividades, citadas no art. 1º deste Código, com exceção de demolição, será precedida dos seguintes Atos Administrativos:

I - aprovação do Projeto;

II - liberação do Alvará de Licença para Construção.

SEÇÃO II

DO PROJETO DE UNIFICAÇÃO, DESDOBRO E DESMEMBRAMENTO, SUA APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

Subseção I

Do projeto de unificação, desdobro e desmembramento

Art. 55. Para efeitos dessa subseção, compreende-se:

a) unificação: quando dois ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário, constarem de matrículas autônomas, havendo a fusão destas em uma só, de novo número, encerrando-se as primitivas;

b) desmembramentos: constituídos na forma da Lei nº 6.766/79, dividem a gleba em lotes, mas todos os lotes devem ter frente para um sistema viário público já existente;

c) desdobros ou fracionamentos: divisão do lote, em que não se configura o parcelamento do solo previsto na Lei nº 6.766/79.

Art. 56. O projeto de unificação, desdobro e desmembramento compreende:

I - planta de situação do terreno na quadra, desenhado no quadro-legenda, na escala 1:1000 para a perfeita localização do imóvel, podendo ser usada 1:2000, devendo constar a indicação de área, distância à esquina mais próxima, larguras da via pública fronteira e do passeio e orientação;

II - a planta deve apresentar a situação atual e pretendida dos imóveis, indicando suas dimensões, áreas, confrontações (conforme a matrícula atualizada do Registro de Imóveis) e indicação do norte magnético;

III - memorial descritivo, com a descrição perimétrica dos imóveis referente à situação atual e pretendida.

Art. 57. Cada folha desenhada deverá trazer o quadro-legenda, situado no canto inferior direito, no qual estarão discriminados:

I - título do desenho;

II - número da folha;

III - identificação do assunto;

IV - proprietário;

V - localização, com nome da via pública, numeração do imóvel, nome do bairro, identificação da área (lote e quadra), além da inscrição cadastral atual e pretendida;

VI - escalas;

VII - planta de situação do terreno na quadra, em escala;

VIII - discriminação:

a) da área do terreno atual;

b) da área do terreno proposto;

IX - carimbo de declaração, identificação e assinaturas dos proprietários e responsáveis técnicos;



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

X - espaço reservado para carimbos de aprovação.

Art. 58. Todos os desenhos de projetos submetidos à aprovação deverão estar em conformidade com as normas da Lei de Zoneamento e de Uso e Ocupação do solo, bem como, com a legislação Federal, Estadual e Municipal.

Subseção II

Da apresentação do projeto de unificação, desdobro e desmembramento

Art. 59. A aprovação do projeto de unificação, desdobro e desmembramento deverá ser requerida à Prefeitura.

Art. 60. No quadro legenda constante de todas as folhas desenhadas do projeto, bem como nos memoriais descritivos e requerimento, deverão constar discriminadamente nos locais próprios, os nomes e as assinaturas do proprietário do imóvel e do responsável técnico.

§ 1º Quando se tratar de firma projetista ou construtora, as plantas e os memoriais descritivos deverão ser assinados pelos representantes legais e responsáveis técnicos.

§ 2º A aprovação do projeto e expedição da respectiva certidão, preenchidas às demais exigências deste Código, serão precedidas do pagamento de taxas.

Art. 61. Para a aprovação do projeto de unificação, desdobro e desmembramento são necessários os seguintes documentos, em formato digital:

I- requerimento, contendo as seguintes informações:

- a) nome e endereço completo do proprietário, incluindo telefone para contato;
- b) endereço do imóvel (rua, nº, bairro, lote, quadra e município);

II - cópia completa e atualizada da Matrícula do lote e, se for o caso, cópia do compromisso de compra e venda em nome do responsável ou de quem se fizer necessário;

III - cópia simples da A.R.T., CAU ou CFT, do responsável técnico, devidamente recolhida;

IV- memorial descritivo para análise;

V - projeto para análise.

Subseção III

Da aprovação do projeto de unificação, desdobro e desmembramento

Art. 62. O projeto de unificação, desdobro ou desmembramento submetido à aprovação da Prefeitura será examinado considerando-se sua conformidade com a Lei de Zoneamento e de Uso e Ocupação do Solo, bem como com a legislação Federal, Estadual e Municipal.

Art. 63. O prazo para aprovação é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do atendimento de todas as exigências formuladas pelo setor competente da Prefeitura.

§ 1º Após análise será devolvida ao interessado uma via do projeto e memoriais, com as devidas ressalvas e correções efetuadas, em formulário próprio.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

§ 2º O prazo para as correções será de 10 (dez) dias úteis, renovável por igual período, a pedido do profissional responsável através de requerimento.

§ 3º O pedido será indeferido em caso de não atendimento das correções, e após a terceira notificação para as adequações, o processo será arquivado e voltará a ter tramitação somente após novo requerimento no Protocolo Geral, precedidas do pagamento de taxa de emolumentos.

§ 4º O prazo para reanálise pela Prefeitura será de 5 (cinco) dias úteis, contados das correções.

Art. 64. Se para a aprovação do projeto de unificação, desdobro ou desmembramento e expedição do respectivo alvará for necessária a assistência de repartições Estaduais ou Federais, ou entidades públicas estranhas à Prefeitura, o prazo para aprovação será dilatado pelo tempo necessário àquelas consultas, mediante justificativa e notificação.

Art. 65. Aprovado o projeto de unificação, desdobro ou desmembramento, a Prefeitura devolverá ao interessado as vias do projeto e do memorial descritivo visadas com a respectiva certidão.

§ 1º A Certidão de unificação, desdobro ou desmembramento prescreverá em 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do deferimento do pedido.

§ 2º Ultrapassado o prazo do § 1º, o Município não revalidará a certidão de unificação, desdobro ou desmembramento, devendo haver novo processo conforme o art. 62 e seguintes.

§ 3º O projeto que tiver sua aprovação indeferida será devolvido ao interessado.

Art. 66. Fica estabelecido o prazo de 2 (dois) úteis para emissão da certidão de unificação e desmembramento.

Parágrafo único. A assinatura deverá ser ato exclusivo do Secretário de Habitação ou, na ausência deste, de seu substituto.

SEÇÃO III

DAS NORMAS TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Art. 67. Os projetos somente serão aceitos quando legíveis e de acordo com as normas usuais de desenho arquitetônico.

§ 1º As folhas do projeto deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

§ 2º No canto inferior direito da(s) folha(s) do projeto, será desenhado um quadro legenda com 17,5cm de largura e 27,7cm de altura (tamanho A4 reduzidas às margens), onde constarão:

- a) um carimbo ocupando o extremo inferior especificando:
- b) natureza e destino da obra;
- c) referência da folha (conteúdo: plantas, cortes, elevações, etc.);



MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Poder Executivo

d) tipo de projeto (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, etc.);

e) indicação do nome e assinatura do requerente, do autor do projeto e do responsável técnico pela execução da obra, sendo estes últimos, com indicação dos números dos Registros no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAL e Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT;

f) data;

g) escala;

h) nome do desenhista (opcional);

i) no caso de vários desenhos de um projeto que não caibam em uma única folha, será necessário numerá-las em ordem crescente.

j) espaço reservado para a colocação da área do lote, áreas ocupadas pela edificação já existente e da nova construção, reconstrução, reforma ou ampliação, discriminadas por pavimento, ou edículas, no padrão fornecido pela Prefeitura;

l) espaço reservado à Prefeitura e demais órgãos competentes para aprovação, observações e anotações.

§ 3º Nos projetos de reforma, ampliação ou reconstrução as peças gráficas serão apresentadas:

a) linha contínua na cor preta, as partes conservadas;

b) linha contínua na cor vermelha, as partes a construir;

c) linha contínua na cor amarela, as partes a demolir.

SEÇÃO IV

DAS MODIFICAÇÕES DOS PROJETOS APROVADOS

Art. 68. Para modificações em projeto aprovado, assim como para alteração do destino de qualquer compartimento constante do mesmo, será necessária a aprovação de projeto modificativo.

§ 1º O requerimento solicitando aprovação do projeto modificativo deverá ser acompanhado de cópia do projeto anteriormente aprovado e do respectivo Alvará de Construção.

§ 2º A aprovação do projeto modificativo será anotada no Alvará de Construção anteriormente aprovado, que será devolvido ao requerente juntamente com o projeto.

§ 3º Caso não haja aumento da área não incidirá ônus.

SEÇÃO V

VALIDADE, APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO

Art. 69. O projeto arquivado, anteriormente aprovado, por não ter sido retirado em tempo hábil pelo interessado é passível de revalidação, desde que a parte interessada a



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

requeria e, desde que as exigências legais sejam as mesmas vigentes à época do licenciamento anterior.

Art. 70. A execução da obra somente poderá ser iniciada, após pagamento das taxas requeridas, que deverão ser emitidas no ato do protocolo.

SEÇÃO VI

DAS OBRAS DE TRANSFORMAÇÃO AMBIENTAL

Art. 71. São obras de transformação ambiental:

I - serviços de terraplenagem que, com qualquer dimensão, contenham fundos de vale ou talvegues, divisa com rio ou cursos d'água, elemento (s) notável (eis) de paisagem, valor ambiental ou histórico;

II - serviços de demolição predial em edificações que, a critério da Prefeitura Municipal, faça parte do patrimônio cultural da comunidade como elemento relevante ou referencial da paisagem;

III - serviços de mineração ou extração mineral, de desmatamento ou extração vegetal e de modificação notória de conformação físico-territorial de ecossistemas faunísticos e florísticos em geral, assim enquadrado por notificação de técnico do órgão municipal competente.

IV - implantação de projetos pecuários ou agrícolas, projetos de loteamentos ou de urbanização e complexos turísticos ou recreativos;

V - implantação de edificações em grupo que excedam a área total de 5.000 m² (cinco mil metros quadrados) ou o máximo de 30 (trinta) unidades residenciais, desde que situadas distando mais de 1.000 m (mil metros) da malha urbana pré-existente, considerando-se esta como um sistema contendo, no mínimo, uma via longitudinal e três transversais distando, entre si, no máximo 250 m (duzentos e cinquenta metros);

VI - edificações para criação ou manutenção de animais nativos ou exóticos.

Art. 72. O Poder Executivo Municipal regulamentará, a seu critério, as Obras de Transformação Ambiental, de forma a compatibilizar os interesses do município com a legislação municipal, estadual e federal sobre a matéria.

CAPÍTULO VI

DA LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

Art. 73. A licença será concedida por meio de alvará, e o interessado deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Morrinhos o projeto conforme Seção III do Capítulo IV deste Código, além das demais disposições nele contidas.

Art. 74. Não será expedida licença para qualquer obra em imóvel tombado e/ou em áreas onde existam ruínas ou quaisquer vestígios de edificação e sítios arqueológicos e que possam ser considerados como Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Ambiental sem a prévia anuência do órgão federal, estadual ou municipal competente, dos conselhos municipais



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

específicos, Conselho da Cidade de Morrinhos e do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que deverão ser apresentados no ato de requerimento da licença.

Art. 75. Em caso de renovação do alvará, será adotado o mesmo prazo de conclusão fornecido no alvará primitivo.

Art. 76. O alvará para construção terá prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser revalidado pelo mesmo prazo e por uma única vez, mediante solicitação do interessado, desde que a obra não tenha sido iniciada, sem cobrança de taxas e após isso será cobrada nova taxa com a apresentação de nova documentação.

SEÇÃO I

DAS OBRAS PARALISADAS

Art. 77. A paralisação de obras regulares não demanda comunicação ao órgão competente do Município.

Art. 78. Se a paralisação ocorrer por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, a construção deverá ter:

I – todos os seus vãos fechados, de acordo com as determinações do órgão competente do Município;

II – seus andaimes e tapumes removidos, quando construídos sobre o passeio em logradouro público.

Art. 79. Quando, a juízo do órgão técnico competente, o estado da construção oferecer prejuízo a segurança da população, o proprietário da obra será intimado conforme a Seção X do Capítulo IV.

Art. 80. O proprietário da obra paralisada será diretamente responsável pelos danos ou prejuízos causados ao Município e a terceiros, em decorrência desta paralisação.

SEÇÃO II

DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELO MUNICÍPIO

Art. 81. O profissional legalmente habilitado para aprovar e analisar os projetos deverá:

I – ter atenção a fim de que o projeto seja avaliado e não retorne com erros.

II – seja apontado todos os erros em uma única vez.

CAPÍTULO VII

OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

SEÇÃO I

DOS DOCUMENTOS

Art. 82. Deverão permanecer na obra para efeito de fiscalização:

I - o alvará de construção acompanhado do projeto aprovado;



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

II - a placa de obra conforme recomendação dos conselhos de fiscalização profissional;

Art. 83. A placa de identificação de obra, de instalação obrigatória, deverá conter a informação relativa ao nome e número do registro do CREA, CAU ou CFT do Responsável Técnico pela execução da obra.

SEÇÃO II

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 84. Durante a execução das obras o proprietário do empreendimento deverá pôr em prática todas as medidas necessárias para que as vias e/ou logradouros públicos sejam mantidos em estado permanente de limpeza e conservação.

Art. 85. Nenhum material poderá permanecer na via ou logradouro público pelo prazo superior a 90 (noventa) dias, a contar da sua descarga, sendo obrigatório a utilização de contenção de tijolos ou blocos.

Art. 86. Compete ao empreendedor manter as vias de circulação em perfeito estado de ordem, higiene e conservação, com as condições necessárias para a circulação de pedestres e veículos.

SEÇÃO III

DAS CALÇADAS E DAS RUAS

Art. 87. Nos logradouros públicos, dotados de meio-fio, será obrigatória a construção e manutenção de passeio público ou calçada em toda a extensão das testadas dos terrenos, acompanhando o "grade" da rua, sob responsabilidade do proprietário e atendidas as seguintes exigências:

I - permitir o livre trânsito de pessoas, não sendo permitido à utilização de revestimentos deslizantes, assim como, a execução de qualquer elemento que prejudique a livre passagem, observadas as normas da NBR-9050 quanto à acessibilidade;

II - largura mínima do calçamento do passeio de 1,20m (um metro e vinte centímetros) livre de qualquer obstáculo, devendo ser garantida a continuidade entre passeios vizinhos e tendo como referência o passeio já existente, se este estiver em conformidade com as normas deste Código;

III - apresentar declividade máxima de 3% (três por cento), do alinhamento para o meio-fio, quando possível a aplicação, considerando as variações de largura da calçada e inclinação da via pública;

IV - apresentar rebaixamento de meio-fio em terrenos de esquina e junto às faixas de pedestres, para acesso de pessoas, conforme normas da ABNT -- NBR 9050;

V - afixação de piso tátil direcional e de alerta, conforme NBR 1653, somente em obras comerciais;

VI - a faixa de passeio público será de no mínimo 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de largura, para novos loteamentos;



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

VII – para novos loteamentos, a faixa de rolamento de veículos será de no mínimo 8 metros de largura.

§ 1º. É permitido o rebaixo de guias de meio-fio destinado ao acesso de veículos, desde que garantido o acesso de pedestres às edificações conforme as normas da ABNT - NBR – 9050, não conflitante com a circulação de veículos:

I - para posto de gasolina, admite-se o rebaixo total do meio-fio;

II - quando se tratar de habitação coletiva poderá ocorrer 1 (um) rebaixo por acesso;

III - para os usos habitacionais o rebaixo no meio-fio deve corresponder ao acesso de veículos ao lote, exceto quando se tratar de vagas exigidas externas ao empreendimento.

§ 2º. Durante a execução da obra, os contêiners deverão ficar no logradouro, posicionados na vaga de estacionamento, perfeitamente alinhados com o passeio, sem obstruir a rampa de acesso e/ou o passeio.

§ 3º. Em caso de obras em execução, os contêiners poderão permanecer o tempo necessário desde que perfeitamente posicionados e identificados com faixas refletivas padronizadas.

§ 4º. Todos os contêiners públicos ou privados, obrigatoriamente, deverão ser identificados com faixas refletivas nas quatro laterais, sendo duas faixas em cada lateral.

§ 5º. As faixas refletivas deverão ser padronizadas com 5 centímetros de altura e, pelo menos 30 cm de comprimento, sendo 15 cm de cor branca e 15 cm de cor vermelha ou 15 cm de cor amarela e 15 cm de cor preta, dispostas alinhadas horizontalmente nos quatro lados do contêiner, sendo posicionadas nas extremidades dos quatro lados.

Art. 88. Nas edificações admite-se a instalação de coberturas externas sobre o passeio, toldos ou marquises em balanço, sem obstruir o passeio, conforme as medidas estabelecidas no Código de Posturas do Município de Morrinhos (Lei Complementar nº 083/2018).

§1º Em imóveis comerciais admite-se a instalação de toldos e marquises em balanço, sem obstruir o passeio, conforme as medidas estabelecidas no Código de Posturas do Município de Morrinhos (Lei Complementar nº 083/2018).

§2º É permitido o adorno no muro sem a necessidade de recuo até 40 (quarenta) cm do passeio.

§3º A instalação de padrões de energia elétrica deverá observar as normas estabelecidas pela concessionária.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

SEÇÃO IV
DA CIRCULAÇÃO VERTICAL

Subseção I

Das escadas e rampas

Art. 89. As dimensões dos degraus serão calculadas em função do uso a que se destinam, sendo o cálculo feito de modo que o dobro da altura do espelho mais a largura do piso nunca seja maior que 0,63 (sessenta e três centímetros) e menor que 0,64 m (sessenta e quatro centímetros), ou seja, $0,63 \leq 2e + p \leq 0,64$ m, sendo “e” o plano vertical, altura ou espelho e “p” o plano horizontal, largura ou piso.

§ 1º As dimensões para os degraus serão:

I – em escadas de uso privativo, o espelho terá a altura máxima de 0,18 cm (dezoito centímetros) e largura mínima de 0,28 cm (vinte e oito centímetros);

II - em escadas de uso comum ou coletivo, o espelho terá a altura máxima de 0,18 cm (dezoito centímetros) e largura mínima de 0,28 cm (vinte e oito centímetros).

§ 2º Sempre que o número de degraus excederem a 16 (dezesesseis) deverá ser inserido patamar com profundidade mínima igual à largura da escada.

Art. 90. Nas escadas helicoidais, as dimensões dos degraus serão medidas a 0,55 m (cinquenta e cinco centímetros) da borda interna.

Parágrafo único. As larguras mínimas das escadas serão de 0,80 m (oitenta centímetros) quando de uso privativo e 1,20 m (um metro e vinte centímetros) para uso público.

Art. 91 Serão acrescentadas rampas de acesso, internas ou externas desde que atendam ao seguinte:

I - deverão ser de material incombustível ou tratado para tal;

II - o piso deverá ser antiderrapante;

III - a inclinação máxima será de 8,33% (oito inteiros e trinta e três centésimos por cento);

IV - a largura mínima deverá ser de 1,20 m (um metro e vinte centímetros).

Subseção II

Dos elevadores

Art. 92. É obrigatória a instalação de elevadores nas edificações com mais de 04 (quatro) pavimentos, ou de acordo com a legislação pertinente estadual ou federal.

Parágrafo único. A instalação de elevadores não dispensa a construção de escadas.

Art. 93. O projeto e a instalação dos elevadores serão feitos de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

SEÇÃO V

DAS GARAGENS E ESTACIONAMENTOS DE VEÍCULOS

Art. 94. As vagas para estacionamento serão adequadas aos diferentes tipos de veículos.

Art. 95. O local para guarda ou estacionamento de veículos em habitações unifamiliares atenderá ao seguinte:

I - quando em garagem fechadas:

- a) terão abertura que assegurem ventilação permanente;
- b) terão teto de material incombustível, quando existir pavimento superior;
- c) poderão fazer parte integrante da edificação principal ou se constituir em edificações isoladas, desde que respeitem os recuos obrigatórios para o local.

Art. 96. As garagens coletivas, privativas ou comerciais, atenderão ao seguinte:

I - as vagas e as faixas de acesso e de circulação interna serão dispostas de forma a atender à finalidade prevista, bem como à lotação fixada e à segurança dos usuários.

II - os acessos de veículos deverão ter capacidade para absorver o fluxo de entrada e de saída nas horas de mais intenso movimento;

III - haverá, no mínimo, 1 (um) vão de entrada e saída concomitantes de veículos.

Parágrafo único. Nos projetos deverão constar, obrigatoriamente, as indicações gráficas referentes à localização de cada vaga e dos esquemas de circulação desses veículos, não sendo permitido considerar, para efeito de cálculo das áreas necessárias aos locais de estacionamento, as rampas, as passagens, os acessos e a circulação.

CAPÍTULO VIII

DOS LOCAIS DE MORADIA

SEÇÃO I

DAS GENERALIDADES

Art. 97. São considerados locais de moradias as residências isoladas, as residências geminadas, as residências em série, os conjuntos residenciais, os edifícios de apartamentos, os hotéis, os motéis, as pensões e similares.

Art. 98. Aplicam-se para o dimensionamento mínimo de mobiliários e ambientes, a ABNT NBR 15575 e normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás e Vigilância Sanitária.

SEÇÃO II

DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

Art. 99. Os edifícios de 3 (três) ou mais pavimentos, e/ou 8 (oito) ou mais apartamentos possuirão, no *hall* de entrada, local destinado à portaria dotado de caixa receptora de correspondência.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

§ 1º Quando o edifício dispuser de menos de 3 (três) pavimentos, e/ou menos de 8 (oito) apartamentos, será obrigatória apenas a instalação de caixa coletora de correspondência por apartamento em local visível do pavimento térreo.

§ 2º Os edifícios deverão ser dotados de, no mínimo, um banheiro dotado de chuveiro e vaso sanitário.

Art. 100. Nos edifícios de que trata o artigo anterior será obrigatória a construção de um cômodo com capacidade suficiente para guardar, durante 48h (quarenta e oito horas), os resíduos sólidos provenientes dos apartamentos.

Art. 101. Os edifícios com área total de construção superior a 750 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) disporão, obrigatoriamente, de espaço equipado para lazer.

SEÇÃO III

DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Art. 102. Os projetos de estabelecimentos de saúde, para reforma e/ou construção deverão ser aprovados previamente pela Superintendência de Vigilância em Saúde – SUVISA, e somente após deverão ser analisados pelos órgãos competentes municipais.

Subseção I

Dos hospitais

Art. 103. Os edifícios de hospitais destinam-se à prestação de assistência médica de natureza clínica, cirúrgica e social com possibilidade de internamento de pacientes.

Art. 104. As normas para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde obedecerão a Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 e outras que venham a lhe complementar ou substituir.

Subseção II

Das clínicas, laboratórios de análise e pronto-socorro.

Art. 105. Aplicam-se para esta subseção o disposto no art. 104 deste Código.

SEÇÃO IV

DOS LOCAIS PÚBLICOS E DE REUNIÃO

Subseção I

Das disposições gerais

Art. 106. Os edifícios para locais de reunião são os que se destinam à prática de atos de natureza esportiva, recreativa, social, cultural ou religiosa e que, para tanto, comportem a reunião de numerosas pessoas.

Art. 107. São considerados locais públicos e de reunião:

I - estádios;

II - auditórios ginásios esportivos, hall de convenções, salas de exposições;



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

- III - cinemas;
- IV - teatros;
- V - templos religiosos.
- VI - Locais de Eventos

Art. 108. As partes destinadas ao uso pelo público, em geral, terão que prever:

- I - acesso e circulação;
- II - condições de visibilidade;
- III - espaçamento entre filas e séries de assentos;
- IV - instalações sanitárias.

SEÇÃO V

DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

Art. 109. Deverão ser observadas as normas da ABNT – NBR 9050 e legislação complementar, quanto a acessibilidade e mobilidade, detalhes da edificação, tais como: símbolo internacional de acesso, corrimão e guarda-corpo ou seus sucedâneos legais.

Art. 110. Para as edificações destinadas ao desempenho de atividades com atendimento e circulação de uso e de atendimento de público ou de uso coletivo, deverá ser garantido acesso adequado para pessoa com deficiência e mobilidade reduzida.

Parágrafo único. Em substituição à rampa, admite-se solução mecânica de transporte vertical que garanta o acesso e que deverá ser identificada no projeto arquitetônico legal a ser licenciado.

Art. 111. O local destinado a estacionamento de veículos, quando em desnível em relação à edificação, deverá ser ligado à mesma com condições de acesso e circulação.

Art. 112. No início e término das rampas, o piso deve ter tratamento diferenciado, para orientação de pessoas com deficiências visuais.

SEÇÃO VI

DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Subseção I

Das disposições gerais

Art. 113. Os edifícios de escolas destinam-se a abrigar a realização do processo construtivo educativo ou instrutivo da pessoa.

Art. 114. Os edifícios de escolas serão constituídos pelo conjunto administrativo, conjunto de serviços gerais e conjunto pedagógico e deverão dispor, pelo menos, de compartimentos, ambientes ou locais para:

- I - Conjunto administrativo:



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

a) recepção, espera ou atendimento;

b) diretoria;

c) secretaria.

II - Conjunto de serviços gerais:

a) sanitários para alunos e empregados;

b) refeições e/ou lanches;

c) outros serviços como depósitos de limpeza, consertos.

III - conjunto pedagógico, conforme programação específica de cada modalidade de ensino constituído por:

a) salas de aulas expositivas;

b) salas especiais (artes-plásticas, laboratórios, bibliotecas, salas de vídeo, etc);

c) área de esporte e recreação.

Parágrafo único. No cálculo das áreas mínimas exigidas para os compartimentos, ambientes ou locais do conjunto pedagógico serão considerados a capacidade máxima da escola por período.

Art. 115. Os espaços abertos destinados a esportes e recreação deverão ficar junto aos espaços cobertos (ou ginásios) e serão devidamente isolados, iluminados e ventilados.

Art. 116. Além do disposto neste Capítulo, deverão ser observadas as especificações constantes do Plano Municipal de Educação de Morrinhos.

SEÇÃO VII

DAS OFICINAS E INDÚSTRIAS

Art. 117. Os edifícios e instalações de oficinas e indústrias destinam-se às atividades de manutenção, consertos ou confecções, bem como de extração, transformação, beneficiamento ou desdobramento de materiais.

Art. 118. Conforme suas características e finalidades as oficinas e indústrias classificam-se em:

I - oficinas;

II - indústrias em geral;

III - indústrias de produtos alimentícios;

IV - indústrias químicas e farmacêuticas;

V - indústrias extrativas.

Parágrafo único. Quando as edificações se destinarem a mais de uma das finalidades mencionadas neste artigo deverão obedecer às exigências das respectivas normas específicas.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

Art. 119. As edificações para oficinas e indústrias recomenda-se dispor, conforme suas características em rol exemplificativo, de compartimentos, ambientes ou locais para:

- I - recepção, espera ou atendimento público;
- II - acesso e circulação de pessoal;
- III - trabalho;
- IV - armazenagem;
- V - administração e serviços;
- VI - sanitários;
- VII - vestiários;
- VIII - acesso e estacionamento de veículos;
- IX - pátio de carga e descarga.

Art. 120. Os compartimentos, ambientes ou locais de equipamentos, manipulação ou armazenagem que apresentem características inflamáveis ou explosivas, deverão satisfazer as determinações específicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás.

Art. 121. Conforme a natureza do trabalho ou atividade, o piso deverá ser protegido por revestimento especial e feito de forma a suportar as cargas das máquinas e equipamentos, bem como não transmitir vibrações nocivas a partes vizinhas.

Art. 122. Os projetos de edifícios de caráter ou natureza industrial, somente serão submetidos à aprovação por parte da Prefeitura, após a prévia aprovação pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no que se refere ao atendimento das normas de proteção e combate a incêndio.

TÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E DOS PROCEDIMENTOS

CAPÍTULO I

DAS INFRAÇÕES

Art. 123. Este Código possui objetivo de assegurar a eficiência e eficácia das normas de fiscalização de obras e, ainda, a fiscalização dos projetos licenciados.

Art. 124. Considera-se infração:

I - qualquer ação ou omissão, voluntária ou não, praticada por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que importe na inobservância deste Código ou de outras Leis Urbanísticas;

II - a falta de pagamento da outorga onerosa do direito de construir.

Parágrafo único. A irregularidade pode ser verificada por flagrância ou por elementos técnicos que caracterizem a execução da irregularidade.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

Art. 125. Os agentes fiscais, após identificar-se, terão livre acesso aos locais e aos documentos de regularidades das obras e edificações para os procedimentos fiscais.

Parágrafo único. Caracterizam obstrução ao Poder de Polícia da Administração, as ações que impliquem em impedimento ou retardamento às atividades dos agentes fiscais no exercício de suas funções.

CAPITULO II
INFRAÇÕES E PENALIDADES

SEÇÃO I

DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES

Art. 126. O servidor municipal incumbido das vistorias e da fiscalização de obras deverá ter garantido livre acesso ao local, para que possa realizar vistorias periódicas de acompanhamento de obras com os seguintes objetivos:

- I - conferir a fidelidade da obra ao projeto de edificação licenciado;
- II – identificar irregularidades que demandem ação fiscal e aplicação das devidas penalidades.

§ 1º Deverá ser emitido relatório de vistoria pelo Fiscal de Posturas e Edificações, com descrição das etapas já executadas e constatações da situação da obra em relação ao projeto aprovado e à legislação vigente.

§ 2º Constatada desconformidade entre a obra executada e o projeto de edificação aprovado, a mesma estará sujeita aos procedimentos descritos no § 1º do art. 239 da Lei Complementar nº 83, de 13 de junho de 2018 (Código de Posturas).

§ 3º Havendo necessidade em relação a averiguação da parte técnica de engenharia da obra, é obrigatória a presença de um engenheiro da ASPLAN, para subscrever o documento de que trata o § 1º deste artigo.

§ 4º Havendo risco para a coletividade e para os trabalhadores, no que pertine aos assuntos de defesa civil, é obrigatória de igual forma o procedimento do § 3º deste artigo.

CAPÍTULO II
DA RESPONSABILIDADE PELAS PENAS

Art. 127. Os responsáveis pela infração são:

- I - o dono da obra ou estabelecimento.
- II - aquele que representa legalmente o dono da obra ou estabelecimento, no caso deste ser incapaz.
- III - no caso de pessoa jurídica, o gerente é responsável solidariamente.

Parágrafo Único. Quando o infrator incidir simultaneamente em mais de uma penalidade constante de diferentes dispositivos legais, aplicar-se-ão as penas cumulativamente.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 128 Considera-se infração toda ação contrária às leis e seus regulamentos.

Art. 129. Todo aquele que infringir disposições deste Código sujeitar-se-á às penalidades nele estabelecidas.

Art. 130. Os prazos previstos nesta Lei contar-se-ão em dias úteis.

Parágrafo único. Não será computado no prazo o dia inicial.

Art. 131. A infração se prova com o auto respectivo, lavrado em flagrante ou não, por pessoa competente, no uso de suas atribuições legais.

Parágrafo Único. Consideram-se competentes aqueles que a lei ou regulamento atribuem a função de atuar, em especial os servidores municipais efetivos em exercício.

Art. 132. As penas para infrações aos dispositivos deste Código serão aplicadas na seguinte ordem, exceto em situações de risco iminente:

I - notificação;

II - embargo;

III - multa;

IV - interdição;

V – demolição.

Art. 133. Considera-se infração:

I - toda ação ou omissão contrárias aos preceitos desta Lei;

II - o desacato ao responsável pela fiscalização.

Parágrafo único. Todas as infrações serão notificadas pela fiscalização.

Art. 134. A advertência será aplicada pelo responsável pela fiscalização por meio de notificação ao proprietário ou co-proprietário, que será instado a regularizar sua obra no prazo determinado.

Art. 135. A multa será aplicada ao proprietário da obra, após notificação assinada pelo mesmo, ou pelo responsável devidamente identificado, através do responsável pela fiscalização, precedida de auto de infração, nos seguintes casos:

I - por descumprimento do disposto nesta Lei e demais instrumentos legais;

II - por descumprimento dos termos da advertência no prazo estipulado;

III - por falsidade de declarações apresentadas à Administração Municipal;

IV - por descumprimento do embargo, da interdição ou da notificação de demolição.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Poder Executivo

CAPÍTULO IV

DA NOTIFICAÇÃO

Art. 136. A Notificação/Orientação consiste em peça fiscal, emitida sob a responsabilidade do servidor fiscal, com o objetivo de dar ciência e orientar o notificado/orientado ou seu preposto, sobre ilícito legal, constatado no exercício da atividade fiscal e/ou conceder prazo para que o mesmo seja sanado.

Art. 137. A notificação ao proprietário deverá ser imposta pelo Município pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, através de auto de notificação, quando:

- I – iniciar uma construção sem o devido pagamento da taxa;
- II - modificar o projeto aprovado;
- III - falsear medidas;
- IV - omitir nos projetos a existência de cursos de água, naturais ou artificiais, ou de topografia acidentada que exija obra de contenção de terreno;
- V - dificultar ou impedir a fiscalização.

Art. 138. Da notificação deverão constar:

- I - nome e requisitos para identificação do infrator ou infratores;
- II - logradouro e número do lote ou codificação municipal onde se deu a infração;
- III - artigo ou parágrafo deste Código que tiver sido infringido;
- IV - a importância da multa e a declaração de reincidência se forem o caso;
- V - data e hora em que se der a notificação;
- VI - nome por extenso e assinatura do fiscal;
- VII - assinatura do infrator, se a quizer fazer;
- VIII - prazo para regularizar a (s) infração (s).

Parágrafo único. Como medida complementar e concomitante ou posteriormente a diligência, faculta-se a emissão de relatório fotográfico. Devendo ser emitido em formato digital.

CAPÍTULO V

AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 139. O Auto de Infração será lavrado por servidores municipais incumbidos de promover a fiscalização de obras, quando no exercício regular de suas funções constatarem violação das leis e outras normas pertinentes, ou quando tomarem conhecimento do ilícito através de autoridades, servidor municipal ou por outras pessoas.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

§ 1º As pessoas que comunicarem a infração, caso queiram, poderão encaminhar as provas que possuírem sobre o ilícito, situação que, em quaisquer circunstâncias, o Poder Público deverá verificar *in loco* a veracidade dos fatos, e se for o caso, lavrar o Auto de Infração.

§ 2º A denúncia de ilicitudes poderá ser sigilosa, tendo o fisco o dever de verificá-la, sem mencionar a origem e tomar as providências cabíveis.

Art. 140. O auto de infração será lavrado e instruído com os elementos necessários à fundamentação da exigência, quando for o caso com a anexação dos documentos próprios e conterá obrigatoriamente:

I - o nome e a qualificação do autuado e, quando existir o número de inscrição no Cadastro de Atividade Econômica da Prefeitura ou o número da Inscrição do Cadastro Imobiliário;

II - o local, a data e hora da lavratura;

III - a descrição do fato;

IV - a disposição legal infringida e a pena aplicada, com a respectiva capitulação;

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la no prazo previsto;

VI - assinatura do fiscal autuante, com indicação de seu cargo, aposta sob carimbo;

VII - assinatura do infrator ou representante legal.

§ 1º Havendo a recusa do infrator em assinar o autor de infração, caberá ao fiscal atuante firmar certidão da diligência, certidão essa que suprirá a assinatura do autuado.

§ 2º O infrator terá prazo de 15 (quinze) dias para fazer o recolhimento da multa ou apresentar defesa dirigida ao Secretário de Administração.

§ 3º Julgada improcedente ou não sendo apresentada a defesa no prazo previsto, o infrator, será intimado a recolher a multa com os acréscimos legais, dentro de 15 (quinze).

Art. 141. O processo a partir da fase do artigo anterior terá o rito do processo administrativo do Código Tributário do Município, inclusive quanto a recursos e julgamento de 2ª instância, inscrição em dívida ativa e ajuizamento.

CAPÍTULO VI

DAS MULTAS

Art. 142. Imposta a multa, o infrator será notificado para que proceda ao pagamento no prazo do §2º do art. 140, cabendo recurso a ser interposto no mesmo prazo.

Art. 143. As multas serão estabelecidas em função da Unidade de Fiscal do Município (UFM), ou outro indexador vigente e terão os seguintes valores:

I - obra em execução ou executada sem licenciamento: 300 UFM;

II - obra em execução estando à mesma embargada: 500 UFM;



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

III - obra em execução ou executada em desacordo com o projeto aprovado: 100 UFM;

IV - obstrução do passeio público para pedestres em desconformidade com o disposto neste Código: 80 UFM.

Art. 144. As multas descritas neste capítulo poderão ser aplicadas após o vencimento da multa anterior, em caso da inobservância aos seus termos.

Art. 145. A multa não paga no prazo regulamentar, após sua regular inscrição em dívida ativa, poderá ser protestada e deverá ser executada judicialmente através da Procuradoria Geral do Município – PGM.

CAPÍTULO VII

EMBARGO

Art. 146. Qualquer construção ou modificação de edificação, em execução poderá ser embargada, sem prejuízo de multa para os seguintes casos:

- I - execução de obra sem o respectivo pagamento da taxa, emitido pela prefeitura;
- II - construção em desacordo com as prescrições deste Código;
- III - incompatibilidade da execução da obra com a licença para construir;
- IV - apresentar risco a sua estabilidade, com perigo para o pessoal que a execute, ou para as pessoas e edificações vizinhas;
- V - desrespeito aos alinhamentos do lote.
- VI - quando o responsável técnico se isentar da responsabilidade de execução da edificação ou quando for substituído sem os referidos fatos serem comunicados ao órgão competente da Prefeitura;
- VII - na hipótese do construtor ou o proprietário se recusarem a atender qualquer intimação da Prefeitura referente ao cumprimento de dispositivos desta Lei;
- VIII - construção em loteamentos não aprovados.

§ 1º As prescrições estabelecidas nos itens do presente artigo são extensivas às demolições.

§ 2º A notificação do embargo será feita;

a) diretamente à pessoa física ou jurídica proprietária da obra, mediante entrega de segunda via do termo de embargo e colheita do recibo na primeira;

b) por meio digital, através de instrumentos e aplicativos de tecnologia, a exemplo do WhatsApp/e-mail, para pessoa física ou jurídica proprietária da obra, que residirem em outro domicílio fora de Morrinhos, ou que tenha residência no exterior;

c) por edital, com prazo de 5 (cinco) dias, quando frustrada a tentativa do parágrafo anterior, quando a pessoa for desconhecida e a obra não estiver licenciada ou quando o particular se oculta para não dar ciência a notificação.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Poder Executivo

§ 3º As obras que forem embargadas deverão ser imediatamente paralisadas.

§ 4º Para assegurar a paralisação de obra embargada, a Prefeitura poderá se for o caso, requisitar força policial.

Art. 147. O Município deverá fixar adesivo/placa indicativa de embargo em obra e/ou edificação irregular, ficando a mesma sob inteira responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel que será cientificado de tal fato.

Parágrafo único. Caso a placa seja extraviada, os custos da mesma serão cobrados do responsável pela obra.

Art. 148. Ocorrendo o descumprimento do embargo, será aplicada multa por dia de desatendimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 1º Considera-se descumprimento ao Termo de Embargo:

I - o reinício ou a continuação das atividades de obra irregular;

II - a modificação da fase da obra em relação à descrita no momento da lavratura do respectivo Termo de Embargo ou à fase indicada no relatório de acompanhamento de embargo;

III - a ocupação ou uso de obra embargada.

§ 1º Somente será admitida a execução de serviços tendentes a promover a regularização da obra ou para sanar situações de risco à segurança das pessoas ou bens, indicadas em relatório do fiscal responsável.

§ 2º No caso de situação considerada grave pelo órgão de fiscalização municipal e ocorrendo o desrespeito reiterado ao embargo administrativo, deverá ser acionada a Procuradoria Geral do Município - PGM, para adotar procedimento judicial cabível.

Art. 149. O embargo só será levantado após o cumprimento das exigências que o motivarem e mediante requerimento do interessado ao órgão competente da Prefeitura.

§ 1º Se a obra embargada não for legalizável, só poderá verificar-se o levantamento do embargo após a correção ou eliminação do que tiver sido executado em desacordo com dispositivos deste Código.

§ 2º O embargo de obras públicas em geral ou de instituições oficiais, através de mandado judicial será efetuado quando não surtirem efeito os pedidos de providências encaminhados por via administrativa, em ofícios da chefia do órgão competente da Prefeitura ao Diretor da responsável pela fiscalização.

§ 3º No caso de desrespeito ao embargo administrativo, em obras pertencentes a empresas concessionárias de serviços públicos, deverá ser providenciado mandado judicial.

Art. 150. O embargo de obra somente cessará após sua total regularização.

CAPÍTULO VIII

INTERDIÇÃO



MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Poder Executivo

Art. 151. Uma obra ou edificação poderá ser interditada, total ou parcialmente, quando oferecer iminente perigo de caráter público.

Art. 152. Poderão ser determinadas obras de construção, reconstrução ou reforma, com prazos de início e conclusão, sempre que forem necessárias, tendo em vista a segurança pública.

CAPÍTULO IX

DEMOLIÇÃO

Art. 153. A demolição, parcial ou total, de uma obra será determinada observando-se procedimento administrativo próprio, com fundamento em parecer fiscal e com a concordância do titular do órgão de fiscalização municipal, como última instância, para sanar irregularidade e poderá ser imposta nos seguintes casos:

I - decorridos mais de 30 (trinta) dias, não forem atendidas as exigências do Código de Obras e Edificações (COE) referentes à construção paralisada que oferecer perigo à segurança pública;

II - na hipótese do proprietário não atender à intimação para reiniciar imediatamente serviços de demolição, paralisados por mais de 60 (sessenta) dias;

III - em situação das obras colocarem em risco segurança, estabilidade ou resistência por laudo de vistoria e o proprietário ou construtor responsável se negar a tomar as medidas de segurança ou a fazer as reparações necessárias, previstas na Lei;

IV - na indicação do laudo de vistoria a necessidade de imediata demolição parcial ou total, diante da ameaça de iminente desmoronamento ou ruína;

V - julgada em risco iminente de caráter público;

VI - A pedido do proprietário quando esse não ter condição de fazer.

§ 1º Salvo os casos de comprovada urgência, o prazo a ser dado ao proprietário ou construtor responsável para iniciar a demolição será de 7 (sete) dias no máximo.

§ 2º Se o proprietário ou construtor responsável se recusar a proceder à demolição, o órgão competente da Prefeitura embargará a obra e providenciará por intermédio da Procuradoria Geral do Município - PGM, nos prazos legais, a sua ratificação em juízo.

§ 3º As demolições referidas nos itens do presente artigo poderão ser executadas pela Prefeitura, por determinação expressa do Diretor de Posturas e Edificações, e conforme a complexidade do caso, a ação deverá ser acompanhada por engenheiro vinculado a Assessoria e Planejamento e Coordenação - ASPLAN.

§ 4º Havendo recusa ou inércia imotivada do responsável, a demolição será executada pela Prefeitura, o proprietário ou construtor ficará responsável pelo pagamento dos custos dos serviços.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

§ 5º A demolição poderá não ser imposta, quando o projeto puder ser modificado ou licenciado ou ainda, no caso do inciso V deste artigo, se o proprietário ou responsável tomar imediatas e eficazes providências para afastar o risco iminente.

§ 6º As obras licenciadas ou autorizadas, em construção, somente serão demolidas após anulação, revogação ou cassação do ato.

Art. 154. A fiscalização manterá vigilância sobre a obra e, ocorrendo o descumprimento do embargo ou interdição, comunicará o fato imediatamente ao superior hierárquico, visando as providências administrativas e judiciais cabíveis.

Parágrafo único. A representação criminal contra o infrator, com base no Código Penal, ocorrerá depois de esgotados os procedimentos administrativos cabíveis.

CAPÍTULO X

DA CASSAÇÃO DA LICENÇA

Art. 155. A licença ou autorização para execução de obra será cassada quando houver descumprimento de seus termos ou, atendendo a relevante interesse público, quando:

- I - for decretado o estado de calamidade pública;
- II - existir processo de tombamento;
- III - verificada qualquer ilegalidade no processo de sua expedição;

Parágrafo único. A cassação a que se refere os incisos II e III deverá ser objeto de processo administrativo, oportunizando o direito ao contraditório.

CAPÍTULO XI

VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE, SEGURANÇA E SALUBRIDADE DA EDIFICAÇÃO

Art. 156. Verificada a inexistência de condições de estabilidade, segurança e salubridade de uma edificação, serão o proprietário ou o possuidor intimados a promover, nos termos da lei, o início das medidas necessárias à solução da irregularidade, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. A Prefeitura deverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes ao prazo assinado na intimação, vistoriar a obra a fim de constatar o fim da irregularidade.

Art. 157. No caso de a irregularidade constatada apresentar perigo de ruína ou contaminação, poderá ocorrer à interdição parcial ou total do imóvel e, se necessário, o do seu entorno, dando-se ciência aos proprietários e ocupantes dos imóveis.

Art. 158. O não cumprimento da intimação, para a regularização necessária ou interdição, implicará na responsabilização exclusiva do intimado.

Art. 159. Durante a interdição somente será permitida a execução dos serviços indispensáveis à eliminação da irregularidade constatada.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

CAPÍTULO XII
DESABAMENTOS

Art. 160. Qualquer construção, contígua ou não ao logradouro público, com risco de desabamento, deverá sofrer obras de emergência, para garantia de sua estabilidade, sob responsabilidade do profissional legalmente habilitado, ou deverá ser demolida, como previsto na Legislação Civil e nos termos deste Código.

Parágrafo único. As disposições do *caput* não se aplicam para as edificações de valor cultural que deverão receber medidas protetoras às expensas do proprietário, analisadas caso a caso.

Art. 161. É obrigatória a execução de medidas protetoras para a conservação do solo em terrenos de declive acentuado, sujeitos à ação erosiva das águas de chuva e que, por sua localização possam ocasionar problemas à segurança de edificações próximas, à limpeza e à circulação nos passeios e logradouros.

Art. 162. O Poder Público poderá exigir dos proprietários a construção de muro de contenção e de revestimento de terras, sempre que o nível do terreno for superior ao logradouro público.

Art. 163 As disposições do art. 100 poderão ser determinadas em relação aos muros de arrimo no interior de terrenos e nas divisas com vizinhos, quando o terreno mais alto oferecer risco de desabamento ou quando desabar, pondo em risco construções no próprio terreno ou em terrenos vizinhos.

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 164. Os processos administrativos de licenciamento de construção em curso nos órgãos técnicos municipais, poderão ser examinados de acordo com a legislação vigente à época em que houver sido protocolado o requerimento de licenciamento.

Art. 165. O Poder Executivo Municipal manterá e regulamentará as atribuições do órgão técnico de Pesquisa e Planejamento Urbano, visando o acompanhamento estatístico da transformação da cidade, nos seus aspectos físico-territoriais e socioeconômicos, visando o seu melhoramento e desenvolvimento, nesses dois aspectos, em favor do bem-estar de seus habitantes.

Art. 166. Os casos omissos ou as dúvidas suscitadas na aplicação desta Lei serão resolvidas pela Procuradoria Geral do Município – PGM, facultada a esta a consulta a *experts* com formação na área.

Art. 167. Para efeito de fiscalização, define-se início de obra, a primeira das ocorrências caracterizadas por:

- I - demarcação da obra;
- II - muro de arrimo.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

Art. 168. Para o cálculo dos valores das multas será considerado a Unidade Fiscal do Município aplicada pelo órgão tributário municipal.

Art. 169. O Poder Executivo expedirá os decretos, portarias, circulares, ordens de serviço e outros atos administrativos que se fizerem necessários à fiel observância das disposições deste Código.

Art. 170. Aplica-se a esta Lei, de forma subsidiária, o Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

Art. 171. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 172. Revoga-se a Lei nº 106, de 21 de maio de 1973, e todas as disposições em sentido contrário.

Morrinhos, 28 de maio de 2024; 178º de Fundação e 141º de Emancipação.

JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA
=Prefeito=

EMERSON MARTINS CARDOSO
=Procurador Geral do Município=

Élvio Rosa de Rezende
Hugo Henrique Nunes
Renata Amaral Troncoso Chaves
Wendell Rosa Machado
Leonardo de Bessa Freitas
Rômulo Barbosa Rezende
Mário Henrique Inácio de Paula
Daniel da Costa e Silva



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

ANEXO ÚNICO

GLOSSÁRIO

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ACESSO – local por onde se ingressa em um imóvel ou local público.

ACRÉSCIMO - aumento de uma edificação em direção horizontal ou vertical.

AFASTAMENTO - menor distância entre a edificação e qualquer das divisas do lote em que se situa.

ALA - parte do edifício que se prolonga de um ou de outro lado do corpo principal.

ALINHAMENTO - linha divisória entre qualquer terreno e a via ou logradouro público.

ALVARÁ - documento expedido pela Prefeitura que autoriza a execução de obras.

ANDAIME - armação auxiliar e provisória de madeira ou metal, com estrado, sobre a qual trabalham os operários nas construções.

ANDAR - qualquer pavimento situado acima do térreo ou de uma sobreloja.

APARTAMENTO - unidade autônoma de moradia localizada em edificação residencial multifamiliar.

ALTURA DA FACHADA - distância vertical, medida no meio da fachada, entre o nível do meio-fio e o nível do ápice da fachada, quando a construção estiver no alinhamento do logradouro público, ou entre o nível do ápice da fachada (sempre no meio desta) e o nível do terreno ou calçada que lhe fica junto, quando a construção estiver afastada do alinhamento.

ÁREA ABERTA - aquela que limita com o logradouro público, em pelo menos um de seus lados.

ÁREA COLETIVA - área existente no interior de quarteirões, mantida como servidão perene e comum dos edifícios.

ÁREA COMUM – aquela que se estende por mais de um lote, caracterizada por escritura pública, podendo também ser murada nas divisas do lote até a altura de dois metros (2,00 m).

ÁREA DE DIVISA - aquela limitada por paredes do edifício e por divisas do lote.

ÁREA FECHADA - aquela que não se limita com logradouro público.

ÁREA LIVRE - parte do lote não ocupada por construção.

ÁREA PRINCIPAL - aquela que se destina a iluminar e ventilar compartimentos de permanência prolongada.

ÁREA SECUNDÁRIA - aquela que se destina a iluminar e ventilar compartimentos de permanência transitória.

ART. – Anotação de Responsabilidade Técnica.

BAIXA DE CONSTRUÇÃO - documento expedido pela Prefeitura que habilita uma edificação ao uso, após o término de sua obra.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

BALANÇO - parte ou elemento da edificação que sobressai do plano de parede.

BEIRAL - parte da cobertura fazendo saliência sobre a prumada das paredes. Não se considera como área construída beiral abaixo de 0,75 cm (setenta e cinco centímetros), exceto quando situado a 1,5 m (um metro e meio) da divisa, pois nesse caso o beiral máximo permitido é 0,30m (trinta centímetros).

CALÇADA (SARJETA) - revestimento de certa faixa de terreno, junto às paredes do edifício, com material impermeável e resistente.

CANTEIRO DE OBRAS – espaço, onde são desenvolvidos os trabalhos de uma construção, armazenagem dos materiais e alojamento provisório para operários.

CASA DE MÁQUINAS – recinto destinado à localização da máquina, painel de comando e outros dispositivos destinados ao funcionamento de um elevador.

CASAS GEMINADAS - reunião de duas unidades residenciais, com pelo menos uma de suas paredes em comum, formando conjunto arquitetônico único.

CIRCULAÇÃO - compartimento de uma edificação destinada à movimentação das pessoas entre outros compartimentos ou entre pavimentos (corredor, escada).

COBERTURA - elemento de coroamento da construção destinado a proteger as demais partes componentes.

COMPARTIMENTO - cada uma das divisões dos pavimentos de uma edificação. Cômodo.

CONJUNTO RESIDENCIAL - grupo de edificações residenciais unifamiliares e ou multifamiliares, cujos projetos são aprovados e construídos conjuntamente em área urbanizadas especificamente.

CONSERTOS - obras de substituição ou reparo de partes deterioradas de elementos de um edifício.

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo.

CFT - Conselho Federal dos Técnicos Industriais –

DECLIVIDADE - inclinação de rampas dada pela relação percentual entre a diferença de altura de dois pontos e a sua distância horizontal, representada pela fórmula: $d=h/l \times 100$, onde d: declividade da rampa AB, em %; h: diferença de altura de dois pontos A e B; l: distância horizontal entre os pontos A e B.

DEPENDÊNCIA - construção isolada, ou não, do edifício principal, sem formar unidade de habitação independente.

DIVISA - linha que separa o lote das propriedades confinantes.

DIVISA DE FRENTE – menor testada na forma que a Lei determinar, por onde se tem o acesso principal do lote ou terreno não edificado ou para onde estiver voltada a entrada social principal da edificação nele existente, as quais servirão de base ao Registro de Imóveis.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

DIVISA DIREITA – conjunto de segmentos das divisas de um terreno, localizado à direita do observador, situado no interior do lote ou terreno com a vista voltada para a via pública.

DIVISA ESQUERDA – conjunto de segmentos das divisas de um terreno, localizado à esquerda do observador, situado no interior do lote ou terreno com a vista voltada para a via pública.

DIVISA DE FUNDOS – conjunto de segmentos localizados na parte posterior do observador, situado no interior do lote ou terreno com a vista voltada para a via pública.

EDIFICAÇÃO - casa, edifício, construção destinada a abrigar qualquer atividade humana. Classificam-se de acordo com as categorias de uso: residencial, industrial, comercial ou de serviços, institucional e misto.

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR OU ISOLADA - aquela destinada a habitação permanente, corresponde a uma unidade residencial por lote ou conjunto de lotes.

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR OU COLETIVA - aquela que corresponde a mais de uma unidade residencial agrupadas horizontal ou verticalmente e construída em um lote ou conjunto de lotes.

ELEVADOR – aparelho estacionário provido de cabina que se move aproximadamente na vertical entre guias, servindo a níveis distintos e destinados ao transporte de pessoas ou carga.

EMBARGO - ato administrativo municipal que determina a paralisação de uma obra.

EMPACHAMENTO - ato de obstruir ou embaraçar espaço destinado a uso público.

ESPECIFICAÇÃO - descrição das características de materiais e serviços empregados na construção.

FACHADA - qualquer face externa da edificação.

FACHADA PRINCIPAL - a que está voltada para a via pública. Se o edifício tiver mais de uma fachada dando para logradouro público, a principal será a que der frente para o logradouro mais importante.

FRENTE OU TESTADA - divisa do lote que coincide com o alinhamento do logradouro público.

FUNDO DO LOTE - lado oposto à frente. Os lotes triangulares e os de esquina não têm divisa de fundo.

GABARITO – parâmetros oficiais pré-estabelecidos a serem respeitados nas construções.

GALERIA COMERCIAL - conjunto de lojas cujo acesso e ligação com a via pública se faz através de circulação coberta.

GALPÃO - construção com cobertura e sem forro, fechada total ou parcialmente, em pelo menos três de seus lados, por meio de paredes ou tapumes, destinada a fins industriais ou depósitos, não podendo servir de habitação.

GREIDE - série de cotas que caracterizam o perfil de uma via, definindo as altitudes de seus diversos trechos; perfil longitudinal de uma via.

HABITAÇÃO - edifício ou parte de um edifício que se destina a residência.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS
Poder Executivo

HABITAÇÃO COLETIVA - edifício ou parte de um edifício que serve de residência permanente a mais de uma família ou a pessoas diversas.

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR - aquela que é ocupada por uma só pessoa ou uma só família.

HABITE-SE - documento expedido pela Prefeitura que habilita qualquer edificação ao uso.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA - compartimento de qualquer tipo de edificação destinado à higiene sanitária.

IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano.

LOGRADOURO PÚBLICO - área de terreno destinada pela Prefeitura ao uso e trânsito públicos.

LOJA - compartimento de uma edificação destinado às atividades relativas aos usos comercial e de serviços.

LICENCIAMENTO DA OBRA - ato administrativo municipal que concede licença e prazo para início e término de uma obra.

LINDEIRO - limítrofe. Que se limita com.

LOTE - o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe; parcela de terreno com frente para logradouro público, com divisas definidas em documento aprovado pela Prefeitura e em condições de receber edificação.

MARQUISE - cobertura saliente na parte externa das edificações.

MEIO-FIO - elemento de definição e arremate entre o passeio e a pista de rolamento de um logradouro.

MURO - elemento construtivo que serve de vedação de terrenos.

NIVELAMENTO - regularização de terreno por desaterro das partes altas e enchimento das partes baixas. Determinação das diversas cotas e, conseqüentemente, das altitudes de linha traçada no terreno.

PASSEIO - parte destacada do logradouro público destinada ao trânsito de pedestres.

PAVIMENTO - cada um dos pisos ou planos horizontais superpostos de uma edificação, podendo cada um deles ter um ou mais compartimentos.

PAVIMENTO TÉRREO - aquele cujo piso corresponde ao nível mais baixo do terreno circundante.

PATAMAR - piso intermediário entre dois lances de escada.

PÉ DIREITO - distância vertical entre o piso e o teto ou forro de um compartimento.

PISTA DE ROLAMENTO - parte destacada do logradouro público destinada preferencialmente ao trânsito de veículos.

PORÃO - espaço situado entre o terreno e o assoalho de uma edificação, ou, ainda, compartimento de uma edificação com o piso situado, no todo ou em parte, em nível inferior ao do terreno circundante.



MUNICÍPIO DE MORRINHOS

Poder Executivo

RECUO - distância entre o limite externo da edificação e a divisa do lote.

REFORMA - obras de reparo, conserto e modificação, destinadas a colocar uma edificação em bom estado.

R.G.I. – Registro Geral de Imóveis.

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica - perante o CAU

SOBRELOJA - parte elevada da loja caracterizada pelo piso sobreposto ao da loja e pé-direito reduzido.

SUBSOLO - pavimento ou cômodo de uma edificação situado inteiramente em nível inferior ao do terreno circundante.

TAPUME - vedação provisória dos canteiros de obra visando o seu fechamento e a proteção de transeuntes.

TESTADA - divisa do lote ou da edificação com o logradouro público, que coincide com o alinhamento.

TETO - plano superior interno de um compartimento.

USO DO SOLO - apropriação do solo, com edificação ou instalação, destinada às atividades urbanas, segundo as categorias de uso residencial, comercial, de serviços, industrial e institucional.

VERGA - parte superior dos vãos de uma edificação. Viga que sustenta as cargas da parede acima dos vãos, distribuindo-as em suas laterais.

VISTORIA - exame efetuado por pessoal técnico da Prefeitura a fim de verificar condições de uma edificação ou obra.

ZONEAMENTO – divisão de um edifício em zonas superpostas, cujo dimensionamento.

Morrinhos, 28 de maio de 2024; 178º de Fundação e 141º de Emancipação.

JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA

=Prefeito=

EMERSON MARTINS CARDOSO

=Procurador Geral do Município=

Élvio Rosa de Rezende
Hugo Henrique Nunes
Renata Amaral Troncoso Chaves
Wendell Rosa Machado
Leonardo de Bessa Freitas
Rômulo Barbosa Rezende
Mário Henrique Inácio de Paula
Daniel da Costa e Silva